

0041400-68.2005.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 266/2005 - 65º Distrito Policial - Artur Alvin,
1608/2005 - 44º Distrito Policial - Guaianazes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Rodrigues

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

VISTOS EM CORREIÇÃO.

RODRIGO RODRIGUES ajuizou pedido de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0041400-68.2005.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0041400-68.2005.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 266/2005 - 65º Distrito Policial - Artur Alvin,
1608/2005 - 44º Distrito Policial - Guaianazes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Rodrigues

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

VISTOS EM CORREIÇÃO.

RODRIGO RODRIGUES ajuizou pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL, nos termos do art. 743 e seguintes do Código de Processo Penal e art. 93 e seguintes do Código Penal. O representante do Ministério Público opinou contrariamente ao pleito (fls. 14).

É o relatório.

Decido.

O pedido é improcedente, não cumprindo o requerente os requisitos legais, posto que não consta condenação no processo que se pretende ver reabilitado, destacando-se que a punibilidade fora extinta pelo cumprimento da suspensão condicional do processo. Neste sentido, destaco o conceito de reabilitação trazido por Nucci:

É declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação. Ou, como ensinam Reale Junior, Dotti, Andreucci e Pitombo, "é uma medida de Política Criminal, consistente na restauração da dignidade social e na reintegração no exercício de direitos, interesses e deveres, sacrificados pela condenação" (Penas e medidas de segurança no novo Código, p. 263). Antes da Reforma Penal de 1984, era causa extintiva da punibilidade (art. 108, VI, CP de 1940); atualmente é instituto autônomo que tem por fim estimular a regeneração. Tal como foi idealizado e de acordo com o seu alcance prático, trata-se, em verdade, de instituto de pouquíssima utilidade. Suas metas principais são garantir o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação do sentenciado, bem como proporcionar a recuperação de direitos perdidos por conta dos efeitos da condenação (art. 93, CP). In: Manual de Direito Penal. Parte Geral e especial, 2011, p. 572)

Vê-se que o instituto requerido pela defesa tem como intuito a recuperação de direitos atingidos pela sentença condenatória, o que inexiste nos autos em tela. Quando ao sigilo acerca da existência do presente feito (fls. 05), pode a defesa levar certidão de objeto e pé junto ao I.I.R.G.D pedindo o sigilo dos dados, o que teria mais efeito prático. Confira-se:

"(...) 1. "É uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "por analogia aos termos do art. 748 do Código de Processo Penal, devem ser excluídos dos terminais dos Institutos de Identificação Criminal os dados relativos a inquéritos arquivados, a ações penais trancadas, a processos em que tenha ocorrido a reabilitação do condenado e a absolvições por sentença penal transitada em julgado ou, ainda, que tenha sido reconhecida a extinção da punibilidade do acusado decorrente da prescrição da pretensão punitiva do Estado" (RMS 24.099/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 23/6/08). 2. "Tais dados entretanto, não deverão ser excluídos dos arquivos do Poder Judiciário, tendo em vista que, nos termos do art. 748 do CPP, pode o Juiz Criminal requisitá-los, de forma fundamentada, a qualquer tempo, mantendo-se entretanto o sigilo quanto às demais pessoas. (Precedente)" (RMS 19501/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 1/7/05) 3. Recurso ordinário parcialmente provido para, concedendo em parte a segurança, determinar a vedação de acesso aos registros constantes dos bancos de dados do Instituto de Identificação, salvo pelo Poder Judiciário para efeito de consulta fundamentada de Juizes Criminais." (STJ, RMS 28.839/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 13/12/2012)

De todo modo, quanto ao pedido aduzido, por expressa vedação legal, não há como se conceder. Assim já se decidiu em casos análogos:

Ementa. REABILITAÇÃO. APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO. DESPROVIMENTO.

I - O pressuposto básico do pedido de reabilitação criminal é, indubitavelmente, condenação imposta por sentença definitiva, não havendo que se falar em reabilitação em relação a processo em que foi decretada a absolvição. II - Recurso conhecido e desprovido (TJ/DF. Apelação 2014071024540. 03ª Turma Criminal. Relatos Des. Nilsoni de Freitas.)

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de REABILITAÇÃO de RODRIGO RODRIGUES, já qualificado, nos termos dos arts. 93 e seguintes do Código Penal e arts. 743 e seguintes do CPP.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
Juíza de Direito

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA